Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовный закон: понятие, значение, задачи и принципы»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 7
1.1. Понятие и признаки уголовного закона 7
1.2. Структура закона и его место в системе источников 10
ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 15
2.1. Задачи уголовного закона и его значение 15
2.2. Принципы уголовного закона и проблемы их реализации 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

Уголовный закон определяет, какие деяния признаются преступными, какие наказания и иные меры уголовно-правового характера к ним применяются, а также условия освобождения от ответственности. Часть 1 статьи 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) относит к уголовному законодательству только Кодекс, а новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, требуют включения в него[1]. Границы уголовной репрессии очерчивает только законодатель. Ни подзаконный акт, ни разъяснение судебной инстанции не создают состав преступления и не усиливают наказание.

Кодекс действует с 1 января 1997 г.[2] и непрерывно менялся. Последнее вступившее в силу изменение внесено Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ, который действует с 15 августа 2026 г. Закон уточнил перечень преступлений, при совершении которых не допускается освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации либо заключением контракта о её прохождении (статья 78.1 УК РФ)[3].

Частые поправки сказываются на качестве текста: по подсчётам К.В. Ображиева, выполненным к 2015 г., из 256 статей первоначальной редакции Особенной части корректировке не подвергались только 12, или 4,7 %, причём восемь из них устанавливали ответственность за воинские преступления[4]. За три десятилетия переписана почти вся Особенная часть, и В.Б. Поезжалов видит в системности и целостности условие, без которого закон теряет

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 1

[2] Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», статья 1

[3] Федеральный закон от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ «О внесении изменения в статью 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

[4] Ображиев К.В. Основные тенденции развития системы формальных источников российского уголовного права // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1. С. 103

устойчивость[1]. Объём применения при этом огромен: в 2025 г. по всем составам осуждено 437 840 лиц[2].

Круг источников уголовного права остаётся предметом спора. Д.А. Гарбатович ставит под сомнение привычное положение о единственности УК РФ как источника отрасли[3]. М.В. Морозов описывает уголовно-правовую полинормативность, при которой к закону добавляются конституционные предписания, принципы и нормы международного права, решения Конституционного Суда Российской Федерации, нормы других отраслей, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и доктрина[4]. К.В. Ображиев фиксирует «перераспределение сил» в системе источников: на фоне деформации Кодекса возрастает значение актов конституционной юстиции и судебного толкования[5].

Понятие и признаки уголовно-правовой нормы разобрал Д.А. Гарбатович, систему источников изучали К.В. Ображиев и М.В. Морозов. Требования системности исследовал В.Б. Поезжалов, историю задач проследила О.Н. Коваленко, а действие закона во времени анализировали А.Е. Якубов и С.В. Маликов. Принципами и противоречиями между ними занимались Е.Н. Бархатова, Т.И. Егорова, И.А. Нифталиева, С.А. Федоренко и Е.А. Стешина. Связь формальных признаков закона с его задачами и принципами почти не прослеживается: эти вопросы разбирают по отдельности.

Объект исследования составляют отношения, складывающиеся при принятии и применении уголовного закона. Предмет исследования образуют

---

[1] Поезжалов В.Б. Изменения уголовного законодательства в свете требований системности и целостности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 79

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год

[3] Гарбатович Д.А. Уголовно-правовая норма: понятие и признаки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 13, № 4. С. 40

[4] Морозов М.В. Доктрина как источник уголовного права // Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2. С. 62

[5] Ображиев К.В. Основные тенденции развития системы формальных источников российского уголовного права // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1. С. 107

нормы Конституции Российской Федерации и УК РФ о понятии, структуре, задачах и принципах уголовного закона, акты Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и доктринальные работы.

Цель работы: охарактеризовать уголовный закон как источник уголовного права, показать, какое содержание получают его задачи и принципы, и найти проблемы, мешающие их реализации.

Задачи работы: определить понятие и признаки уголовного закона; разобрать структуру Кодекса и место закона в системе источников; охарактеризовать задачи и социальное значение; проанализировать систему принципов и трудности их осуществления; сформулировать предложения, которые согласуют задачи и принципы с текстом действующего Кодекса.

Работа опирается на диалектический метод. Использованы формально-юридический, историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой и статистический подходы. Нормы УК РФ и Конституции разбирались формально-юридически, этапы становления задач изучались историко-правовым методом, связи Общей и Особенной частей раскрывал системно-структурный метод. Сравнительно-правовой подход применён при оценке предложений, опирающихся на уголовные кодексы Беларуси, Украины, Литвы и Армении; данные о числе осуждённых обрабатывались статистически.

Эмпирическую базу образуют данные судебной статистики о числе осуждённых по всем составам преступлений за 2025 г. и акты высших судебных органов. К ним относятся постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П и от 14 июня 2018 г. № 23-П и определение от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р. Учтены также постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в редакции от 23 декабря 2025 г. № 40) и от 1 февраля 2011 г. № 1 (в редакции от 9 декабря 2025 г. № 33). Данные обработаны самостоятельно: показатели по разделам VII–IX УК РФ соотнесены с общим числом осуждённых.

Структура подчинена задачам: введение, две главы по два параграфа, заключение, список использованных источников. В первой главе закон рассматривается как источник права, во второй раскрываются его задачи, значение и принципы, что позволяет идти от формы к содержанию. Апробация результатов не проводилась.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

1.1. Понятие и признаки уголовного закона

Легальное определение уголовного закона выводится из статьи 1 УК РФ. Часть 1 называет единственный акт уголовного законодательства: им признаётся Уголовный кодекс. Предмет регулирования определён в статье 2, которая закрепляет основание и принципы уголовной ответственности, круг преступных деяний, виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера[1]. С учётом этих норм уголовный закон определяют как принятый федеральным законодателем кодифицированный акт, нормы которого устанавливают преступность и наказуемость деяний, основание ответственности, систему наказаний и условия освобождения от них.

Федеральный характер регулирования вытекает из пункта «о» статьи 71 Конституции, который относит уголовное, уголовно-исполнительное и процессуальное законодательство к ведению Российской Федерации[2], поэтому ни субъект Федерации, ни орган местного самоуправления не вправе устанавливать уголовную ответственность. Порядок принятия подчинён общим правилам: федеральный закон принимается Государственной Думой, одобряется Советом Федерации, подписывается и обнародуется Президентом Российской Федерации[3,4]. Нарушение этого порядка ставит под сомнение законность акта.

Нормативность и определённость предписаний означают, что закон адресован неопределённому кругу лиц и рассчитан на неоднократное применение. Его содержание должно позволять однозначно уяснить смысл каждого запрета. А.Ю. Алаторцев связывает требование определённости с

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 2

[2] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 71

[3] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 105

[4] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 107

правилом толкования неустранимых сомнений в пользу обвиняемого (favor rei) и видит в этом правиле средство преодолеть неопределённость уголовного закона[1]. Полностью исключить оценочные признаки законодатель не может. По мнению Л.А. Бегоян, отказ от них создал бы невосполнимый пробел, а сохранение требует развитой инфраструктуры конкретизации и толкования[2]. Определённость обеспечивают и текст нормы, и устойчивая практика её применения.

Кодифицированность проявляется в том, что уголовный закон представлен единственным актом, в который включаются все новые нормы об ответственности, поэтому отрасль не знает конкуренции между кодексом и отдельными законами. Д.А. Гарбатович оспаривает признак, согласно которому норма уголовного права предусмотрена исключительно уголовным законом, и отмечает, что хрестоматийное положение о единственности источника ставится под большое сомнение[3]. Сомнение опирается на практику: бланкетные диспозиции наполняются правилами иных отраслей, а Конституционный Суд формулирует требования, которым уголовный закон должен соответствовать.

Устойчивость Общей части сочетается с изменчивостью Особенной. Институты вины, соучастия и наказания меняются медленнее, чем перечень конкретных составов, который обновляется постоянно. К.В. Ображиев объясняет такую динамику деформацией Кодекса и утратой им системности, важнейшего свойства кодифицированного закона[4]. Изменчивость объяснима: закон обязан реагировать на новые угрозы, однако поправка нередко не согласуется с действующими предписаниями. А.Е. Якубов, разбирая правила действия закона во времени, предлагает учесть решения, закреплённые в

---

[1] Алаторцев А.Ю. Использование судебной практики при преодолении неопределенности уголовного закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 5. С. 108

[2] Бегоян Л.А. Оценочные понятия в уголовном праве: дискуссии и решения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2024. Т. 30, № 4 (95). С. 358

[3] Гарбатович Д.А. Уголовно-правовая норма: понятие и признаки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 13, № 4. С. 40

[4] Ображиев К.В. Основные тенденции развития системы формальных источников российского уголовного права // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1. С. 104

уголовных кодексах Беларуси, Украины, Литвы и Армении, и создать процессуальный механизм применения обратной силы[1].

Принудительность уголовного закона состоит в том, что за его нарушение наступают наказание или иные меры уголовно-правового характера. Принуждение не самоцель: в соответствии со статьёй 7 УК РФ наказание и иные меры не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства[2]. Поэтому принудительность нельзя оценивать в отрыве от принципа гуманизма.

Уголовный закон следует отличать от уголовно-правовой нормы. Исходная единица здесь норма: совокупность норм образует правовой институт, а все институты вместе составляют Уголовный кодекс[3]. Норма может содержаться в статье целиком, в нескольких статьях или в примечании к статье, тогда как закон остаётся единым актом. Различие важно для практики: неясную норму можно истолковать, а отсутствующую норму об ответственности толкование не заменит, поскольку статья 3 УК РФ запрещает применять закон по аналогии.

Действие уголовного закона во времени подчиняется статьям 9 и 10 УК РФ: преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время его совершения, а закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу[4,5]. С.В. Маликов обращает внимание, что вопрос о том, как сказывается на оценке деяния изменение бланкетного законодательства, в правилах о времени действия закона так и остался без

---

[1] Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени: проблемы совершенствования закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 6. С. 34

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 7

[3] Гарбатович Д.А. Уголовно-правовая норма: понятие и признаки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 13, № 4. С. 38

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 9

[5] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 10

ответа[1]. Та же зависимость видна в статье 264 УК РФ: изменение правил дорожного движения способно повлиять на оценку деяния, хотя сам Кодекс при этом не менялся.

Итак, под уголовным законом понимается принятый федеральным законодателем кодифицированный акт, который обладает нормативностью, определённостью и принудительностью, содержит все нормы об уголовной ответственности и меняется только путём включения поправок в Кодекс. Требование единственного источника касается формы законотворчества. Содержание уголовно-правового регулирования шире: бланкетные диспозиции, акты конституционной юстиции и судебное толкование участвуют в наполнении норм, не создавая новых составов преступлений.

1.2. Структура закона и его место в системе источников

УК РФ построен по единой схеме: 12 разделов объединяют 36 глав, включая дополнительные главы 15.1 и 15.2, а нумерация статей доходит до 361; разделы I–VI образуют Общую часть, разделы VII–XII относятся к Особенной[2]. Статьи имеют сквозную нумерацию, поэтому на норму можно ссылаться без указания раздела. Логика отрасли видна в последовательности: сначала законодатель определяет основание ответственности, форму вины, стадии, соучастие и наказание, затем описывает конкретные составы.

Общая и Особенная части действуют только вместе. Часть 2 статьи 2 УК РФ перечисляет то, что Кодекс устанавливает для осуществления своих задач, а статья 8 связывает основание ответственности с деянием, содержащим все признаки состава преступления[3,4]. На практике это означает, что статья 105 УК РФ об убийстве применяется с учётом статей 24 и 25, а при неоконченном

---

[1] Маликов С.В. Обратная сила уголовного закона: нерешенные проблемы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 12 (52). С. 34

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.)

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 2

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 8

посягательстве нужна ещё статья 30. Суд не может ограничиться текстом Особенной части, поскольку вопрос о вине и стадии решается нормами Общей части.

Статья Особенной части включает диспозицию и санкцию, а гипотеза в ней отдельно не выделяется, поскольку условие применения нормы описано в Общей части. Диспозиция бывает простой: деяние названо без описания. Описательная диспозиция раскрывает признаки состава, ссылочная отсылает к другой статье Кодекса, бланкетная наполняется правилами иных отраслей. Бланкетность не свидетельствует о техническом недостатке: как поясняет Л.З. Багандова, нормы об ответственности за преступления против мира и безопасности человечества требуют специальных понятий, которые вводят акты российского и международного права[1]. Трудность в другом: содержание бланкетной диспозиции меняется без поправок в Кодекс, и правоприменитель должен отслеживать такие изменения.

Санкция определяет вид и размер наказания. Относительно-определённые и альтернативные конструкции позволяют суду выбирать конкретную меру в установленных пределах. Свобода выбора ограничена статьёй 6 УК РФ и статьёй 60 УК РФ, закрепляющей общие начала назначения наказания, поэтому от структуры санкции зависит, как работает принцип справедливости. Широкий диапазон санкции повышает требования к мотивировке приговора.

Место уголовного закона в системе источников определяется Конституцией. Статья 4 закрепляет верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории Российской Федерации[2], а статья 15 устанавливает её высшую юридическую силу и прямое действие[3]. Поэтому уголовный закон не может противоречить Конституции, а соответствие проверяет

---

[1] Багандова Л.З. Обеспечение мира и безопасности человечества как задача Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и политика. 2025. № 8. С. 22

[2] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 4

[3] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 15

Конституционный Суд. Часть 2 статьи 1 УК РФ указывает, что Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права[1], однако международный договор не действует вместо состава преступления: для ответственности требуется норма Кодекса.

Со смежными кодексами уголовный закон связан предметом регулирования. Уголовно-исполнительное законодательство названо в пункте «о» статьи 71 Конституции рядом с уголовным, а уголовно-процессуальное охватывается указанным там же процессуальным законодательством. Предмет регулирования у каждого кодекса собственный. Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает порядок уголовного судопроизводства, Уголовно-исполнительный кодекс регулирует исполнение наказаний, а преступность деяния устанавливает только Уголовный кодекс[2,3]. Если предметы смешиваются, материальное основание ответственности подменяется процессуальными решениями.

Особое место среди источников занимают акты толкования: постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации формально не относятся к уголовному законодательству, но фактически определяют практику. В.В. Тарасенко отмечает, что теория не признаёт судебное правотворчество, тогда как практика свидетельствует об обратном[4]. Е.Н. Бархатова напоминает, что разъяснения Пленума носят рекомендательный характер, но суды нередко придают им силу нормы[5]. Грань проходит там, где

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 1

[2] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 71

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 1

[4] Тарасенко В.В. Ещё раз к вопросу о роли постановлений Пленума Верховного Суда РФ в правотворческой технике (на примере уголовного права) // Право и государство: теория и практика. 2019. № 3 (171). С. 127

[5] Бархатова Е.Н. Принципы уголовного закона и уголовно-правовые нормы: неочевидные противоречия // Сибирский юридический вестник. 2020. № 3 (90). С. 75

толкование уточняет смысл нормы, а не создаёт правило вместо неё: второе выходит за пределы статьи 3 УК РФ.

Доктрина выполняет в системе источников вспомогательную роль. М.В. Морозов относит её к дополнительным источникам и обращает внимание на присутствие в законе сугубо доктринальных понятий: общественная опасность, состав преступления, прямой умысел в формальном составе[1]. Она участвует в законотворчестве и в подготовке разъяснений, но не порождает обязанности правоприменителя.

В пространстве действие уголовного закона регулируется статьями 11–13 УК РФ и строится на территориальном принципе; к нему добавлены принцип гражданства, реальный и универсальный принципы, а часть 2 статьи 12 распространяет закон на военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся за границей. К.А. Цай разбирает статью 2 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ. Законодатель свёл там в одно предписание то, что обычно излагается раздельно: правила о времени и о пространстве действия уголовного закона. Неудачная юридическая техника обернулась двояким прочтением: практика видит в статье только правило об обратной силе, а о территориальном аспекте судебные решения не упоминают[2]. Размещение разнородных предписаний в одной статье затруднило их разграничение, поэтому юридическая техника изложения влияет на применение нормы не меньше, чем её содержание.

Структура Кодекса, таким образом, обеспечивает единство Общей и Особенной частей, а виды диспозиций и санкций определяют степень свободы правоприменителя. Уголовный закон подчинён Конституции и связан с международным правом, но остаётся единственным актом, устанавливающим ответственность. Постановления Пленума и доктрина влияют на применение

---

[1] Морозов М.В. Доктрина как источник уголовного права // Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2. С. 63

[2] Цай К.А. Неклассическая экстерриториальность уголовного закона (в контексте Федерального закона от 05.05.2014 г. № 91-ФЗ) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С. 103

закона в пределах толкования; попытка придать им значение самостоятельного источника разрушает принцип законности.

Итог первой главы: уголовный закон остаётся единственным актом, устанавливающим уголовную ответственность, но его применение опирается на Конституцию, нормы международного права, акты толкования и доктрину. Такое соотношение позволяет считать закон основой отрасли, а не исчерпывающим регулятором.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

2.1. Задачи уголовного закона и его значение

Задачи уголовного закона закреплены в статье 2 УК РФ. Часть 1 называет объекты охраны: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй Российской Федерации. Замыкают перечень обеспечение мира и безопасности человечества и предупреждение преступлений, то есть самостоятельные задачи, а не объекты охраны[1].

Охранительная задача раскрывается через перечень объектов, и порядок их перечисления не случаен: он идёт от прав отдельного лица к безопасности человечества, то есть по возрастанию уровня обобщения. Человек, его права и свободы названы первыми, а последним из внутригосударственных объектов указан конституционный строй. Такая последовательность соответствует статье 2 Конституции, объявляющей человека, его права и свободы высшей ценностью[2]. Обеспечение мира и безопасности человечества вынесено за пределы внутригосударственных интересов и связано с преступлениями против мира и безопасности человечества, нормы о которых, как отмечает Л.З. Багандова, носят бланкетный характер и требуют обращения к международным актам[3].

Предупредительная задача обращена в будущее: закон предупреждает преступления общей превенцией, обращённой к неопределённому кругу лиц, и частной превенцией, обращённой к самому осуждённому. Часть 2 статьи 43 УК РФ называет целями наказания восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений[4].

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 2

[2] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 2

[3] Багандова Л.З. Обеспечение мира и безопасности человечества как задача Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и политика. 2025. № 8. С. 22

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 43

Устрашение в этот перечень не входит: закон говорит о предупреждении новых преступлений, а не о тяжести угрозы.

Исторически задачи уголовного закона изменчивы. О.Н. Коваленко прослеживает их установление от Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. через УК РСФСР 1922 г., Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., УК РСФСР 1926 г. и УК РСФСР 1960 г. к УК РФ 1996 г. По её наблюдению, статья 2 действующего Кодекса закрепляет за уголовным правом две задачи: охранительную и предупредительную[1]. В советский период на первый план выходила задача охраны государственного строя, тогда как в действующем законе приоритет отдан личности. Перечень задач зависит от того, как государство оценивает охраняемые отношения.

Помимо охраны и предупреждения, закон выполняет регулятивную функцию. Часть 2 статьи 2 УК РФ устанавливает основание и принципы ответственности, определяет, какие деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера[2]. М.В. Морозов обращает внимание, что нормы о правилах применения закона регулятивны, хотя их немного[3]. Регулирование видно и в другом: запрещая, закон даёт лицу возможность действовать в пределах необходимой обороны (статья 37 УК РФ), освободиться от ответственности при деятельном раскаянии (статья 75 УК РФ) или просить об условно-досрочном освобождении (статья 79 УК РФ).

Значение уголовного закона определяется масштабом его применения. В 2025 г. по всем составам преступлений осуждено 437 840 лиц. На преступления против личности пришлось 91 808 осуждённых, или 21,0 %, на преступления в

---

[1] Коваленко О.Н. Этапность установления задач уголовного закона // Вестник Самарского государственного университета. 2011. № 7 (88). С. 174–176

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 2

[3] Морозов М.В. Аналогия при применении правил квалификации преступлений // Правопорядок: история, теория, практика. 2025. № 1 (44). С. 80

сфере экономики 162 920, или 37,2 %, на преступления против общественной безопасности и общественного порядка 118 081, или 27,0 %[1]. Распределение не повторяет иерархию ценностей, заданную статьёй 2 УК РФ, и иного ожидать трудно: перечень охраняемых объектов задаёт приоритеты охраны, а не частоту нарушений. Основная часть дел раздела VIII приходится на преступления против собственности: 153 611 осуждённых, или 35,1 % от общего числа.

Понимание задач влияет на законодательную политику: статья 76.1 УК РФ освобождает от ответственности лиц, возместивших ущерб по ряду преступлений в сфере экономической деятельности[2]. Статья 78.1 УК РФ освобождает от ответственности лиц, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время, а также заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или военного времени. Освобождение распространяется и на лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы, если производство по делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ изменил перечень преступлений, при совершении которых освобождение не допускается[3]. Обе нормы смещают акцент: вместо предупреждения через наказание закон стимулирует правомерное поведение. Однако у такого смещения есть предел: освобождение не должно превращаться в привилегию для отдельных категорий лиц, иначе охранительная задача подменяется изъятием из ответственности по признаку статуса.

Охрана наиболее значимых общественных отношений и предупреждение преступлений конкретизированы в нормах о наказании и освобождении от ответственности. Их содержание менялось вместе с государственным строем, а

---

[1] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 76.1

[3] Федеральный закон от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ «О внесении изменения в статью 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

в действующем Кодексе приоритет отдан личности. О значении закона говорит объём его применения: в 2025 г. каждое пятое осуждение приходится на преступления против личности, а более трети составляют посягательства на собственность. Структура судимости показывает, какие деяния встречаются чаще, и приоритетов охраны не отражает.

2.2. Принципы уголовного закона и проблемы их реализации

Принципы уголовного закона закреплены в статьях 3–7 УК РФ: законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость и гуманизм. Кодекс не ограничивается перечнем: каждая из статей 3–7 раскрывает содержание своего принципа и задаёт предел уголовной репрессии.

Принцип законности (статья 3 УК РФ) включает два правила: преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Кодексом, а применение уголовного закона по аналогии не допускается[1]. Запрет аналогии служит гарантией свободы: лицо не может быть привлечено к ответственности за деяние, которое прямо не описано в законе. На практике запрет соблюдается не всегда, и М.В. Морозов приводит случаи применения закона по аналогии, в том числе при определении места совершения преступления по правилам о времени его совершения и при вменении признака «группа лиц» лицам, совершившим преступление совместно с невменяемыми или малолетними[2]. Вторую ситуацию он предлагает устранить поправкой в часть 1 статьи 35 УК РФ, поскольку судебное восполнение пробела противоречит части 2 статьи 3 УК РФ.

Требование законности связано с определённостью формулировок: оценочные признаки, такие как «существенный вред», «иные тяжкие последствия», «явное неуважение», неизбежны, но нуждаются в конкретизации. Л.А. Бегоян оценивает допустимость таких признаков как необходимую, но

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 3

[2] Морозов М.В. Применение уголовного закона по аналогии // Общество: политика, экономика, право. 2020. № 3 (80). С. 34

вынужденную меру и связывает её с разработкой нормативной и правоприменительной инфраструктуры конкретизации и толкования[1]. Предел конкретизации обозначает принцип законности: разъяснение, возведённое в ранг нормы, подменяет законодательное регулирование[2].

Статья 4 УК РФ закрепляет равенство граждан перед законом и опирается на статью 19 Конституции, которая гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения[3]. На уголовную ответственность требование перенесено прямо: лица, совершившие преступления, равны перед законом, и основания ответственности не зависят от перечисленных обстоятельств[4]. Равенство допускает дифференциацию наказания по признакам, имеющим правовое значение.

Проблема возникает, когда изъятие из ответственности обосновано не свойствами деяния, а статусом лица. Такую же проверку проходит освобождение от ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации либо в военное время или заключением контракта о её прохождении (статья 78.1 УК РФ). Перечень преступлений, при которых освобождение не допускается, изменён Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ[5].

Принцип вины (статья 5 УК РФ) означает, что лицо отвечает только за те деяния и последствия, в отношении которых установлена его вина, а объективное вменение не допускается[6]. Конституционной основой принципа

---

[1] Бегоян Л.А. Оценочные понятия в уголовном праве: дискуссии и решения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2024. Т. 30, № 4 (95). С. 360

[2] Бархатова Е.Н. Принципы уголовного закона и уголовно-правовые нормы: неочевидные противоречия // Сибирский юридический вестник. 2020. № 3 (90). С. 75

[3] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 19

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 4

[5] Федеральный закон от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ «О внесении изменения в статью 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

[6] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 5

выступает статья 49 Конституции: каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда[1]. С принципом вины связано и правило части 3 статьи 49 Конституции: неустранимое сомнение нельзя толковать против обвиняемого, и в этом принцип вины сближается с позицией favor rei, которую обосновывает А.Ю. Алаторцев[2].

Содержание статьи 6 УК РФ раскрывает принцип справедливости: наказание и иные меры должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а повторная уголовная ответственность за одно и то же преступление исключается[3]. Пленум Верховного Суда в пункте 1 постановления от 22 декабря 2015 г. № 58 связывает справедливое наказание с решением задач и достижением целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ[4].

Т.И. Егорова рассматривает справедливость одновременно как принцип наказуемости, цель наказания и общее начало назначения наказания. Её анализ практики назначения и исполнения лишения свободы приводит к выводу, что абсолютизировать справедливость наказания не удаётся[5]. И.А. Нифталиева сопоставляет уравнивающую и распределяющую справедливость Аристотеля с содержанием уголовно-правовых принципов и приходит к выводу: принцип

---

[1] Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 49

[2] Алаторцев А.Ю. Использование судебной практики при преодолении неопределенности уголовного закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 5. С. 118

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 6

[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в редакции от 23 декабря 2025 г.), пункт 1

[5] Егорова Т.И. Справедливость наказания: теоретический формат и правоприменительная практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2021. Т. 12, вып. 4. С. 984

вины связан с распределяющей справедливостью, так как ответственность зависит от формы вины[1].

Статья 7 УК РФ раскрывает принцип гуманизма с двух сторон. Часть 1 закрепляет, что уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека, часть 2 запрещает применять наказание и иные меры с целью причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства[2]. Гуманизм не сводится к снисходительности и требует сочетания защиты потерпевшего с уважением к личности осуждённого. Особый подход закон предусматривает для несовершеннолетних. Пленум Верховного Суда ориентирует суды при назначении наказания учитывать условия их жизни и воспитания, уровень психического развития[3].

Отдельный вопрос возникает, когда смягчение касается деяний, совершённых до вступления нового закона в силу. Федеральные законы от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ и № 326-ФЗ изменили оценку побоев. Статья 116 УК РФ в новой редакции сохранила ответственность за побои из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти, а статья 116.1 УК РФ ввела ответственность за побои лица, подвергнутого административному наказанию. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) появилась статья 6.1.1 о побоях, не образующих состава преступления.

Конституционный Суд истолковал эти нормы во взаимосвязи и признал допустимым привлечение к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ за деяние, совершённое до вступления новой статьи в силу[4].

---

[1] Нифталиева И.А. Принципы уголовного права сквозь призму философских концепций справедливости // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2026. № 2 (77). С. 30

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 7

[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в редакции от 9 декабря 2025 г.), пункт 17

[4] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 23-П

Смягчение уголовного закона оценивается вместе с теми последствиями, которые оно создаёт для охраны общественных отношений.

Наиболее острая проблема реализации принципов связана со смертной казнью. Статья 59 УК РФ сохраняет её в перечне наказаний и ограничивает применение: смертная казнь не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесяти пяти лет[1]. Сверх этих ограничений действуют решения Конституционного Суда. Постановлением от 2 февраля 1999 г. № 3-П Суд признал, что до введения в действие закона, обеспечивающего каждому обвиняемому право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, смертная казнь назначаться не может[2]. Определением от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р разъяснено, что в Российской Федерации действует комплексный мораторий на применение смертной казни.

Суд указал, что к 2009 г. сложились устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и что процесс её отмены признан необратимым[3]. Норма статьи 59 УК РФ не отменена, однако смертная казнь не назначается, и расхождение между текстом и практикой остаётся нерешённой проблемой.

Принципы могут расходиться между собой. Е.Н. Бархатова отмечает, что принцип справедливости наряду с гуманизмом служит базовым для других принципов, при этом гуманизм вызывает наименьшее число противоречий[4]. С.А. Федоренко и Е.А. Стешина предупреждают: без гармоничного соотношения этих принципов нарушается логика уголовного законодательства и происходит девальвация норм законности и правовой культуры[5]. Столкновение возникает при освобождении от ответственности и при

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 59

[2] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П

[3] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р

[4] Бархатова Е.Н. Принципы уголовного закона и уголовно-правовые нормы: неочевидные противоречия // Сибирский юридический вестник. 2020. № 3 (90). С. 74

[5] Федоренко С.А., Стешина Е.А. Гуманизм и справедливость в уголовном праве: две стороны одной медали // Право и практика. 2024. № 3. С. 23

смягчении наказания: гуманизация, полезная для отдельного лица, способна ослабить охранительную задачу и тем самым нарушить справедливость по отношению к потерпевшему.

Система принципов задаёт требования к тексту закона и к практике его применения. Законность ограничивает толкование запретом аналогии, равенство не допускает изъятий по статусу лица. Вина исключает объективное вменение, справедливость настаивает на соразмерности наказания, а гуманизм защищает достоинство личности. Реализовать принципы мешают оценочные признаки, судебное восполнение пробелов, изъятия из ответственности по признаку статуса и расхождение между текстом нормы и практикой.

Итог второй главы: задачи уголовного закона неотделимы от его принципов. Охрана общественных отношений и предупреждение преступлений достижимы при условии, что закон сформулирован определённо и применяется равно и соразмерно. Нарушение принципа сказывается на достижении задач, поскольку каждый принцип задаёт предел допустимого регулирования. Поэтому совершенствование уголовного закона должно начинаться с проверки каждой поправки на соответствие статье 2 и статьям 3–7 УК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая задача решена через определение понятия: уголовным законом признаётся принятый федеральным законодателем кодифицированный нормативный правовой акт, в котором размещены нормы об уголовной ответственности и который изменяется только путём включения поправок в Уголовный кодекс. К его признакам относятся федеральный уровень регулирования, нормативность и определённость предписаний, кодифицированность, сочетание устойчивости основных институтов с высокой изменчивостью Особенной части и обеспеченность государственным принуждением. Единственность Кодекса как формы законотворчества не означает, что содержание уголовно-правового регулирования исчерпывается его текстом: бланкетные диспозиции наполняются правилами иных отраслей, а акты конституционной юстиции и судебное толкование участвуют в применении норм, не создавая новых составов преступлений.

Разбор структуры Кодекса, включающей 12 разделов и 36 глав, показал, что она обеспечивает единство Общей и Особенной частей. Норма Особенной части не применяется без обращения к нормам о вине, стадиях и соучастии, а бланкетный характер ряда диспозиций требует систематического отслеживания изменений в регулирующем законодательстве. В системе источников уголовный закон подчинён Конституции Российской Федерации, связан с общепризнанными принципами и нормами международного права, но остаётся единственным актом, устанавливающим ответственность. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и доктрина влияют на применение закона в пределах толкования; придание им значения самостоятельного источника противоречит статье 3 УК РФ.

Характеристика задач уголовного закона, закреплённых в статье 2 УК РФ, показала, что они включают охрану наиболее значимых общественных отношений, обеспечение мира и безопасности человечества и предупреждение преступлений. Перечень охраняемых объектов отражает иерархию ценностей, в которой приоритет отдан личности. Приоритеты менялись: в советский период

на первом плане стояла охрана государственного строя, теперь закон исходит из ценности прав и свобод человека. Данные судебной статистики за 2025 г. уточняют картину: 437 840 осуждённых, из них 91 808 (21,0 %) за преступления против личности и 162 920 (37,2 %) за преступления в сфере экономики. Объём применения говорит о распространённости деяний, поэтому статистика не опровергает приоритет личности в статье 2 УК РФ, но и не подтверждает его напрямую.

Принципы уголовного закона рассмотрены через их законодательные формулировки, а трудности реализации показаны на конкретных примерах: запрет аналогии, оценочные признаки, изъятия из ответственности и мораторий на смертную казнь. Оценочные признаки нуждаются в конкретизации, разъяснения судов нередко выходят за пределы толкования, изъятия из ответственности способны нарушить равенство, а сохранение смертной казни в тексте закона при фактическом моратории порождает расхождение между нормой и практикой.

Предложения, согласующие задачи и принципы с текстом Кодекса, сводятся к следующему. Каждая поправка должна проходить проверку на соответствие статье 2 и статьям 3–7 УК РФ, что требует предварительной оценки её влияния на систему охраняемых отношений. Оценочные признаки надлежит сопровождать разъяснениями высшей судебной инстанции, раскрывающими содержание закона. Изъятия из ответственности следует формулировать через свойства деяния и лица; статусная принадлежность для этого непригодна. Расхождение между статьёй 59 УК РФ и решениями Конституционного Суда о моратории нуждается в законодательном оформлении, поскольку длительное несоответствие текста и практики ослабляет принцип законности.

За рамками работы остались принципы действия уголовного закона в пространстве, институт соучастия и специальные виды освобождения от ответственности, хотя каждый из них также проверяется на соответствие задачам и принципам. Эмпирическая база ограничена данными за 2025 г.,

поэтому выводы о структуре судимости носят срезовый характер и не показывают динамику. Дальнейшее исследование имеет смысл направить на сопоставление российского подхода с моделями, в которых принципы уголовного закона закреплены лишь доктринально.

Задачи и принципы уголовного закона образуют единую систему, в которой нарушение отдельного принципа делает недостижимой охранительную или предупредительную задачу. Уголовный закон остаётся основным регулятором отношений, связанных с преступлением и наказанием, до тех пор, пока его текст определён, а применение согласовано с конституционными требованиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 30.10.2026).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 30.10.2026).
3. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г. № 266-ФЗ) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10701/ (дата обращения: 30.10.2026).
4. О внесении изменения в статью 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 4 августа 2026 г. № 300-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_541018/ (дата обращения: 30.10.2026).
5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21949/ (дата обращения: 30.10.2026).
6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2

февраля 1999 года № 3-П» // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2009/11/27/postanovlenie-ks-dok.html (дата обращения: 30.10.2026).

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 23-П // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2018/06/26/ka-23-p-dok.html (дата обращения: 30.10.2026).
8. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в редакции от 23 декабря 2025 г. № 40) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/ (дата обращения: 30.10.2026).
9. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 (в редакции от 9 декабря 2025 г. № 33) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/ (дата обращения: 30.10.2026).

Учебная, научная литература

10. Алаторцев А.Ю. Использование судебной практики при преодолении неопределенности уголовного закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 5. С. 108–119. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sudebnoy-praktiki-pri-preodolenii-neopredelennosti-ugolovnogo-zakona (дата обращения: 30.10.2026).
11. Багандова Л.З. Обеспечение мира и безопасности человечества как задача Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и политика. 2025. № 8. С. 19–28. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-mira-i-bezopasnosti-chelovechestva-kak-zadacha-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 30.10.2026).

12. Бархатова Е.Н. Принципы уголовного закона и уголовно-правовые нормы: неочевидные противоречия // Сибирский юридический вестник. 2020. № 3 (90). С. 74–79. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-ugolovnogo-zakona-i-ugolovno-pravovye-normy-neochevidnye-protivorechiya (дата обращения: 30.10.2026).
13. Бегоян Л.А. Оценочные понятия в уголовном праве: дискуссии и решения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2024. Т. 30, № 4 (95). С. 358–361. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenochnye-ponyatiya-v-ugolovnom-prave-diskussii-i-resheniya (дата обращения: 30.10.2026).
14. Гарбатович Д.А. Уголовно-правовая норма: понятие и признаки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 13, № 4. С. 38–43. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-norma-ponyatie-i-priznaki (дата обращения: 30.10.2026).
15. Егорова Т.И. Справедливость наказания: теоретический формат и правоприменительная практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2021. Т. 12, вып. 4. С. 984–1002. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivost-nakazaniya-teoreticheskiy-formati-pravoprimenitelnaya-praktika (дата обращения: 30.10.2026).
16. Коваленко О.Н. Этапность установления задач уголовного закона // Вестник Самарского государственного университета. 2011. № 7 (88). С. 173–177. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etapnost-ustanovleniya-zadach-ugolovnogo-zakona (дата обращения: 30.10.2026).

Маликов С.В. Обратная сила уголовного закона: нерешенные проблемы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 12 (52). С. 34–42. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-sila-ugolovnogo-zakona-nereshennye-problemy (дата обращения: 30.10.2026).

18. Морозов М.В. Аналогия при применении правил квалификации преступлений // Правопорядок: история, теория, практика. 2025. № 1 (44). С. 80–83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analogiya-pri-primenenii-pravil-kvalifikatsii-prestupleniy (дата обращения: 30.10.2026).
19. Морозов М.В. Доктрина как источник уголовного права // Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2. С. 62–69. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doktrina-kak-istochnik-ugolovnogo-prava (дата обращения: 30.10.2026).
20. Морозов М.В. Применение уголовного закона по аналогии // Общество: политика, экономика, право. 2020. № 3 (80). С. 34–40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-ugolovnogo-zakona-po-analogii-1 (дата обращения: 30.10.2026).
21. Нифталиева И.А. Принципы уголовного права сквозь призму философских концепций справедливости // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2026. № 2 (77). С. 27–33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-ugolovnogo-prava-skvoz-prizmu-filosofskih-kontseptsiy-spravedlivosti (дата обращения: 30.10.2026).
22. Ображиев К.В. Основные тенденции развития системы формальных источников российского уголовного права // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1. С. 102–109. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-sistemy-formalnyh-istochnikov-rossiyskogo-ugolovnogo-prava (дата обращения: 30.10.2026).

Поезжалов В.Б. Изменения уголовного законодательства в свете требований системности и целостности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 2 (92). С. 79–84. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-v-svete-trebovaniy-sistemnosti-i-tselostnosti (дата обращения: 30.10.2026).

24. Тарасенко В.В. Ещё раз к вопросу о роли постановлений Пленума Верховного Суда РФ в правотворческой технике (на примере уголовного права) // Право и государство: теория и практика. 2019. № 3 (171). С. 127–131. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esche-raz-k-voprosu-o-roli-postanovleniy-plenuma-verhovnogo-suda-rf-v-pravotvorcheskoy-tehnike-na-primere-ugolovnogo-prava (дата обращения: 30.10.2026).
25. Федоренко С.А., Стешина Е.А. Гуманизм и справедливость в уголовном праве: две стороны одной медали // Право и практика. 2024. № 3. С. 23–26. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gumanizm-i-spravedlivost-v-ugolovnom-prave-dve-storony-odnoy-medali (дата обращения: 30.10.2026).
26. Цай К.А. Неклассическая экстерриториальность уголовного закона (в контексте Федерального закона от 05.05.2014 г. № 91-ФЗ) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С. 103–111. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neklassicheskaya-eksterritorialnost-ugolovnogo-zakona-v-kontekste-federalnogo-zakona-ot-05-05-2014-g-91-fz (дата обращения: 30.10.2026).
27. Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени: проблемы совершенствования закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 6. С. 34–47. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deystvie-ugolovnogo-zakona-vo-vremeni-problemy-sovershenstvovaniya-zakona (дата обращения: 30.10.2026).

Эмпирические материалы

28. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2025_all/k3-svod_vse_sudy-2025.xls (дата обращения: 30.10.2026).